

ფირმათა შორის წარმოქმნილი ურთიერთობების რეგულირების საკითხისათვის

მერაბ გეჯუა

ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

რეზიუმე

სტატიაში განიხილება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კონკურენციის სახეები და აღნიშნულია, რომ კონკურენცია წარმოადგენს საბაზრო ეკონომიკის განუყოფელ მოვლენას, რომელსაც ავტორები განმარტავენ, როგორც მენარმე სუბიექტების შეჯიბრებითობას, რომლის პროცესში თითოეული მათგანის დამოუკიდებელი ქმედება ეფექტურად ზღუდავს სხვათა შესაძლებლობას, ცალმხრივი ზემოქმედება მოახდინონ შესაბამის ბაზრებზე. ავტორები მიიჩნევენ კონკურენციას ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტურ კოორდინატორად და თვლიან, რომ ის დადებითად მოქმედებს ორგანიზაციის საქმიანობის თითქმის ყველა მხარეზე და აიძულებს მას რაციონალურად გამოიყენოს მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსები; გაზარდოს საკუთარი საქმიანობის ეკონომიკური და სოციალური ეფექტურობა; განახორციელოს კაპიტალის კონცენტრაცია; განავითაროს ინოვაციური პროცესები, შექმნას და აწარმოოს ახალი მაღალხარისხოვანი პროდუქცია.

დასასრულ ავტორები ასკვნიან, რომ ფირმათა შორის ურთიერთობების გონივრულად განხორციელებული სახელმწიფო რეგულირება საშუალებას იძლევა, მოხდეს მოსახლეობისა და ეკონომიკური სუბიექტების ინტერესების მნიშვნელოვანი ტაოდელობის შეთანხმება.

საკვანძო სიტყვები: კონკურენცია, რაციონალურობა, სახელმწიფო რეგულირება, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, მსოფლიო თანამეგობრობის გამოცდილება.

FOR THE ISSUE OF REGULATING RELATIONS BETWEEN FIRMS

RESUME

The issues of horizontal and vertical faces competition, and notes that the market economy is an integral konurentsia event, the authors explain, as the compatibility of business entities, which effectively restricts the possibility of independent action of each of them, one-sided influence accordingly by Markets. The authors consider competition as an effective coordinator of economic activity and think that it positively affects almost every aspect of the organization's activities and makes it rational to use material, labor and financial resources; Enhance its economic and social effectiveness; Conduct capital concentration; Develop innovative processes, create and produce new high quality products.

შესავალი

კონკურენცია წარმოადგენს საბაზრო ეკონომიკის განუყოფელ ელემენტს, რომელსაც განმარტავენ, როგორც მენარმე სუბიექტების შეჯიბრებითობას, რომლის პროცესში თითოეული მათგანის დამოუკიდებელი ქმედება ეფექტურად ზღუდავს სხვათა შესაძლებლობას, ცალმხრივი ზემოქმედება მოახდინონ შესაბამისი ბაზრების საქონლისა და მომსახურების მიმოქცევაზე.

კონკურენცია წარმოადგენს ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტურ კოორდინატორს. ის დადებითად მოქმედებს ორგანიზაციის საქმიანობის თითქმის ყველა მხარეზე და აიძულებს მას:

- რაციონალურად გამოიყენოს მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსები;
- გაზარდოს საკუთარი საქმიანობის ეკონომიკური და სოციალური ეფექტურობა;
- განახორციელოს კაპიტალის კონცენტრაცია;
- განავითაროს ინოვაციური პროცესები, შექმნას და აწარმოოს ახალი მაღალხარისხოვანი პროდუქცია.

ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყონ კონკურენტული გარემოს შექმნას. კონკურენტული გარემო ვითარდება და ჯანსაღდება, თუ სახელმწიფო ხელს უწყობს ახალი, მათ შორის პატარა ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას, კონკურენტული სტრუქტურების შექმნას, განსაკუთრებით დენაციონალიზაციის, სახელმწიფო ქონების კომერციალიზაციისა და პრივატიზაციის პროცესში.

ეკონომიკური საქმიანობის პრაქტიკაში საკმაოდ არის გავრცელებული არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შემთხვევები. არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია შეიძლება განისაზღვროს, როგორც მენარმე სუბიექტების ნებისმიერი ქმედება, რომელიც სამენარმეო საქმიანობაში პრიორიტეტების შეძენაზე მიმართული და ეწინააღმდეგება არსებულ სამართლებრივ დებულებებს, საქმიანი ბრუნვის წესებს, კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს, გონიერებას, სამართლიანობას და შეუძლია მიაყენოს (ან უკვე მიაყენა) ზარალი სხვა მენარმე სუბიექტებს - კონკურენტებს, ან მათ საქმიან რეპუტაციას.

ზოგიერთი მენარმე სუბიექტი ამა თუ იმ საქონლის ბაზარზე წარმოადგენს მონოპოლიას, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იკავებს დომინანტურ პოზიციას. მსოფლიო პრაქტიკაში შემუშავა ფორმალური მიდგომა შესაბამის ბაზარზე ორგანიზაციის მონოპოლიის, დომინანტური პოზიციის განსაზღვრად, ანუ მისი მისი კრიტერიუმები. მონოპოლიად ძირითადად აღიქმება სიტუაცია, როდესაც:

• ერთი მწარმოებლის წილი შეადგენს 50%-ს ან მეტს, ორის - 75%-ს და მეტს;

• ახალი მწარმოებლებისათვის რთულია ინდუსტრიაში შეღწევა;

• ხდება ფასების მკვეთრი ზრდა გარკვეული მწარმოებლის (მწარმოებლების) პროდუქციაზე, რომელიც არ შეესაბამება ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების მდგომარეობას;

• ფასების შემცირება ხდება თვითღირებულების შემცირების გზით, რომელიც არაპროპორციულად დაბალია სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგებთან შედარებით;

• გარკვეული მწარმოებლის შემოსავლის ნორმა, მისი ხარჯები, ინდუსტრიაში არსებულ დონეზე გაცილებით მაღალია.

დღეს, მსოფლიო პრაქტიკამ დააგროვა საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება სახელმწიფო ანტიმონოპოლიურ საქმიანობაში და ეგრეთ წოდებული „შეზღუდული ბიზნესის პრაქტიკის (შპპ)“ მეწარმე სუბიექტების რეგულირებაში.

კანონმდებლობა, რომელიც დაკავშირებულია შპპ-თან, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად მოიხსენიება. აშშ-ში ეს არის ანტიტრასტული კანონმდებლობა, იაპონიაში - ანტიმონოპოლიური, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობაში - შემაკავებელი პრაქტიკის წინააღმდეგ ბრძოლა, გერმანიაში, ავსტრიაში და შვეიცარიაში - ანტიკარტელური კანონმდებლობა და სხვა.

კანონის ყველა ეროვნულ სისტემაში, შპპ-თან მიმართებაში გამოიყენება განსხვავებული პრინციპების კომბინაცია: ჩვეულებრივ, იქმნება საერთო პრინციპი, რომელსაც ემატება შპპ-ს ზოგიერთი სხვა სპეციალურად განსაზღვრული აქტი. დღემდე ჩამოყალიბდა შპპ-ს მარეგულირებელი ორი სისტემა:

• ამერიკული, რომელიც მოქმედებს აშშ-ში, გერმანიაში და რამოდენიმე სხვა ქვეყანაში და გამოდინარეობს აკრძალვის პრინციპიდან, ანუ მონოპოლიის, როგორც ასეთის, ფორმალური და იურიდიული აკრძალვიდან; ჰორიზონტალური ანდა ვერტიკალური შეთანხმების, როგორც უკანონოების, აღიარება, კონკრეტული შედეგების შეფასებისა და საბაზრო ეკონომიკაზე მათი ზემოქმედების ეფექტის მიუხედავად;

• ევროპული (მიღებულია ევროკავშირში, იაპონიასა და რიგ სხვა ქვეყნებში), რომელსაც საფუძვლად უდევს კონტროლისა და რეგულირების პრინციპი. აქ მონოპოლიური ქმედება, რომელიც გამოიხატება ჰორიზონტალური ანდა ვერტიკალური შეთანხმებით, პრინციპში არ გამოირიცხება, მაგრამ დაშვებულია მანამ, სანამ არ არღვევს კანონით დადგენილ პირობებს.

მსოფლიო ეკონომიკამ ასევე დააგროვა ანტიმონოპოლიური კანონის დაცვის სახელმწიფო კონტროლის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად ხორციელდება.

აშშ-ში, იაპონიაში, საფრანგეთში, ბელგიაში, შვეიც

არიაში და კანადაში კანონმდებლობის დარღვევის შესახებ კითხვა ჩნდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება საჩივრის შეტანა დაინტერესებული ფირმის ან სახელმწიფო ორგანოს მიერ.

სკანდინავიურ ქვეყნებში, ავსტრიაში, ესპანეთში და ევროკავშირის ქვეყნებში ზემოთ ხსენებული პროცედურების გარდა, მოქმედებს თვით მხარეების მიერ დადებული შეთანხმებების ან პირობების შემზღუდველი კონტრაქტების სავალდებულო შეტყობინების (ნოტიფიკაციის) პროცედურა; მეტიც, აუცილებელია მსგავსი შეთანხმებების რეგისტრაცია სპეციალურ შეთანხმებების ან კარტელის რეესტრში. თუმცა, ეს ვალდებულებები ყოველთვის არ სრულდება.

შპპ -ს კანონმდებლობის თანახმად, სანქციების სიას მიეკუთვნებიან:

• შემაკავებელი პრაქტიკის გარკვეული ფორმების განხორციელების აკრძალვა;

• რეკომენდაცია თავისუფალი კონკურენციის აღდგენის (ფასების გაზრდის, ლიცენზიების წარმოდგენის) ზომების შესახებ;

• დადებული შეთანხმების ან ყიდვა-გაყიდვის კონტრაქტის მთლიანად ანდა ნაწილობრივ იურიდიულად ბათილად ცნობა;

• კერძო საჩივრის მიხედვით ზიანის ანაზღაურება, კომპენსაცია;

• ჯარიმის ამოღება (აშშ-ში - 1 მლნ. დოლარი, იაპონიაში - 5 მლნ. იენი და ა.შ.)

• სისხლის სამართლის სანქციები კრიმინალური პროცედურის გახსნისას.

ქვეყნებში, სადაც არსებობს სასამართლო პროცედურები და ადმინისტრაციული ორგანოები, კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის დაფიქსირებისას რეკომენდებულია გარკვეული ზომების მიღება, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში საქმე აღიძვრება სასამართლოში ან პირდაპირ ხდება სარჩელის შეტანა.

უცხოური გამოცდილების საქართველოში დანერგვისათვის, აუცილებლად მიგვაჩნია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:

• კომერციულ ორგანიზაციებთან ასოციაციების შექმნა, შერწყმა ანდა მიერთება;

• კომერციული ორგანიზაციების შერწყმა და მიერთება, თუ ბოლო ბალანსის მიხედვით მათი აქტივების ჯამი აჭარბებს 100 000 საარსებო მინიმუმს;

• სახელმწიფო და მუნიციპალური საწარმოების ლიკვიდაცია ანდა გაყოფა, თუ მათი აქტივები აჭარბებს 50 000 საარსებო მინიმუმს, ან თუ ამას ტანსდევს ისეთი სამეწარმეო სუბიექტის გამოჩენა, რომლის წილიც შესაბამის სასაქონლო ბაზარზე ჭარბობს 35%-ს;

• ძირითადი საშუალებების მწარმოებელი ერთი მეწარმე სუბიექტის (პირთა ჯგუფის) არამატერიალური აქტივების საკუთრებაში მიღება ან გამოყენება, თუ საკუთრების (რომელიც გარიგების საგანს წარმოადგენს) საბალანსო ღირებულება აჭარბებს ძირითადი საშუალებების საბალანსო ღირებულების

ანდა მენარმე სუბიექტის არამატერიალური აქტივების 10%-ს;

- პირის (პირთა ჯგუფის) მიერ უფლებების შეძენა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განისაზღვროს მენარმე სუბიექტის მართვის პირობები მის სამენარმეო საქმიანობაში ან განხორციელდეს მისი აღმასრულებელი ორგანოს ფუნქციების შესრულება.

იმ შემთხვევაში, თუ მითითებულ პირთა აქტივების საბალანსო ღირებულება აჭარბებს 100000 საარსებო მინიმუმს, ან ერთერთი მათგანი წარმოადგენს მენარმე სუბიექტს, რომელიც შეყვანილია მენარმე სუბიექტების რეესტრში და გააჩნია გარკვეული საქონლის ბაზარზე 35%-ზე მეტი წილი, აუცილებელია გარიგების განხორციელებისათვის წინასწარი თანხმობა.

ჩვენი აზრით, კანონით ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული სამენარმეო საქმიანობით დაკავებული კომერციული ორგანიზაციების იძულებითი გაყოფა. ასე რომ, თუ ასეთი ორგანიზაციები იკავებენ დომინანტურ მდგომარეობას და ჩადენილი აქვთ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის ორი ან მეტი დარღვევა, სახელმწიფო ანტიმონოპოლიურ ორგანოს აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება მისი იძულებით გაყოფაზე რამოდენიმე ორგანიზაციად, თუ, რა თქმა უნდა, ეს ხელს შეუწყობს კონკურენციის განვითარებას.

ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის მქონე ქვეყნებში ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება, როდესაც არსებობს შემდეგი პირობების კომბინაცია:

- მისი სტრუქტურული ერთეულების ორგანიზაციული და ტერიტორიული იზოლაციის შესაძლებლობა;

- მის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის მჭიდრო ტექნოლოგიური ურთიერთდამოკიდებულების არქონა (კერძოდ, თუკი იურიდიული პირის მიერ დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის მოხმარებული პროდუქციის (სამუშაო, მომსახურება) მოცულობა არ აღემატება ამ ერთეულის მიერ გამოშვებული პროდუქციის (სამუშაო, მომსახურება) მთლიანი მოცულობის 30%-ს;

- რეორგანიზაციის შედეგად იურიდიული პირების შესაძლებლობები, დამოუკიდებლად იმუშაონ გარკვეული საქონლის ბაზარზე.

დასკვნა

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ფორმატშორისი ურთიერთობების გონივრულად განხორციელებული სახელმწიფო რეგულირება საშუალებას იძლევა, მოხდეს მოსახლეობისა და ეკონომიკური სუბიექტების ინტერესების მნიშვნელოვანი რაოდენობის შეთანხმება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Adelman Morris A. Monopoly and Concentration: Comparisons in Time and Space, in Richard F. Law, ed. The Economics of Antitrust: Competition and Monopoly. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1968.
2. Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations. U.S. Department of Justice. Antitrust Division. November 10.1988 // International Business Law Materials. Tokyo. IBL institute. 1988. Vol. XIV. № 3.
3. Bork Robert. The Antitrust Paradox: a policy at war with itself. The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. New York, 1993.
4. Caves Richard. American Industry: Structure, Conduct Performance, 2nd ed. Englewood Cliffs. -N. J.: Prentice Hall, 1967.
5. Chamberlin Edward H. The Theory of Monopolistic Competition. -Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948.
6. Dewey Donald. Antitrust and Economic Theory. 87 Yale L.J, 1978.
7. DiLorenzo Thomas J. The Origins of Antitrust: An Interest-Group Perspective // Rev. Law & Econ. 1985.
8. Freyer T. Regulating Big Business: Antitrust in Great Britain and America, 1880-1990-N.Y., 1992.
9. Scherer F. M. Industrial Market Structure and Economic Performance, 2nd ed. Chicago: Rand Mc Nelly Company, 1980.